

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑

ฉบับที่

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๙๐๑/๒๕๕๗

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๘๕/๒๕๖๑

157

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ระหว่าง { นายสมชาติ วงษ์รัตน์

ผู้ฟ้องคดี

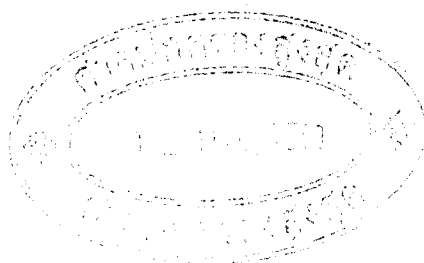
{ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๐/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๑๔๔/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองระยอง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี อำเภอลแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยได้เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบตามวาระ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเมื่อครบวาระ ผู้ฟ้องคดีได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี และได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๗๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า



/ภรรยาของ...

ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้เข้าเป็นคู่สัญญาหรือเข้ากระทำการให้แก่เทศบาลตำบลพลี
ตามใบสั่งจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ ฉบับ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลี ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๘๔๙ ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อเท็จจริงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๗๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวนเนื่องจากประธานกรรมการสอบสวนได้รับมอบหมาย
ให้ไปรักษาการในตำแหน่งใหม่ ประธานกรรมการสอบสวนที่ทำหน้าที่แทนคนเดิมได้มี
หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๘๓๓ ลงวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๘๓๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เชิญผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อเท็จจริง
ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือจังหวัดจันทบุรี
ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนแล้วอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลีตามมาตรา ๑๘ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสีย
ทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลียังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๕
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบสวนและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลพลี
ทำข้อตกลงกับภรรยาของผู้ฟ้องคดีไว้ตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่อง
เมื่อช่วงใกล้หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี นายกเทศมนตรี
ตำบลพลีได้ชักชวนผู้ฟ้องคดีไปร่วมทีมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธ

/ภายหลังจาก...

ภายหลังจากนั้น มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อนำกรณีที่เทศบาลตำบลพลี้วทำข้อตกลงกับภรรยาของผู้ฟ้องคดีไปร้องเรียนที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ากระทำการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งหากพิจารณาตามความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี้ว ย่อมทราบถึงการกระทำที่ต้องห้ามเป็นอย่างดี จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ฟ้องคดีจะกระทำการต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าเพียงไม่กี่ร้อยบาท ไม่อาจเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดียอมเสี่ยงกระทำผิดจนถูกให้พ้นจากตำแหน่ง และถูกตัดสิทธิทางการเมืองถึงห้าปี แต่เป็นเหตุที่สืบเนื่องมาจากการกระทำที่ขาดเจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของภรรยาผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลพลี้วก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี้ว ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี เป็นอาชีพที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งยังเป็นอาชีพสุจริตที่บุคคลพึงกระทำเพื่อหารายได้ในการดำรงชีพ และหาเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับรถจักรยานยนต์คันที่นำมาซ่อมแซมของเทศบาลตำบลพลี้วไม่มีตราเทศบาล สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ อันแสดงให้เห็นหรือทราบได้ว่าเป็นรถของเทศบาลตำบลพลี้ว ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนี้ เอกสารฎีกาการเบิกจ่ายเงินรายละเอียดประกอบฎีกา ตลอดจนบิลเงินสด ใบส่งมอบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลี้วเป็นผู้จัดทำเองทั้งหมด และนำมาให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อที่บ้านในคราวเดียวกัน ซึ่งภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้กระทำการโดยขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนหรือระเบียบของทางราชการ และเกรงว่าจะไม่ได้รับเงินค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์จึงลงลายมือชื่อตามที่เจ้าหน้าที่บอก และเมื่อพิจารณาตามเอกสารรายงานบันทึกขอซื้อหรือจ้างแต่ละฉบับที่เทศบาลตำบลพลี้วเป็นผู้จัดทำนั้น มีข้อความระบุให้ดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ร้านของผู้ฟ้องคดี (ร้านช่างตี พลี้ว) ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลพลี้ว และได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลพลี้ว ดังนั้น ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีฯ ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นร้านของผู้ฟ้องคดี แต่ยังคงอนุมัติให้ดำเนินการได้โดยมิได้มีการคัดค้าน



/หรือโต้แย้ง...

หรือโต้แย้งใดๆ คณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนแก่ผู้ฟ้องคดีว่า
เจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาลตำบลพลี และนายกเทศมนตรีตำบลพลี ต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ในกรณีดังกล่าวนี้ด้วยหรือไม่ อย่างไร และความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ระบุว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลี ผู้ที่นำรถมาซ่อมว่าจะค้างชำระหนี้
ค่าซ่อมรถไว้ก่อน และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกบิลเงินสดค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และอยู่ด้วย
ทุกครั้ง เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับการไต่สวน
จากประชาชน จึงได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี
อีกสมัยหนึ่ง ย่อมแสดงให้เห็นว่า ประชาชนยอมรับและพอใจการทำงานของผู้ฟ้องคดี
ในสมัยที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลพลีโดยไม่ได้มีการพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง และหากผู้ฟ้องคดีต้องพ้น
จากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
จำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีขึ้นใหม่ ทำให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งอีกเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง
งบประมาณโดยไม่จำเป็น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการสอบสวน
ทั้งการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้พิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
แต่กลับพิจารณาเพียงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนที่รับฟังพยานฝ่ายเดียว
โดยไม่ได้นำถึงสภาพแห่งความเป็นจริง จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี
สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อีกทั้งยังเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม และเป็นที่รังเกียจแก่สังคมได้ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีวางตัวเป็นกลางไม่ได้
มีการฝ่าฝืนฝ่าฝืนใด หรือมีเจตนากระทำการใดๆ ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
อันเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาและความเห็นแตกต่างกัน จึงนำคดี
มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน และพ้นจาก
ตำแหน่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน

๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาให้คดีถึงที่สุด

๒. ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ศาลกำหนดว่า หากศาลปกครองสั่งทุเลาการบังคับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษาให้คดีถึงที่สุด ก็เท่ากับว่าผู้ฟ้องคดียังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีอยู่ และมีสิทธิในการประชุมสภาเทศบาลและลงมติในที่ประชุมสภาเทศบาลในกรณีที่มีคะแนนเสียงใกล้เคียงหรือเท่ากัน จะทำให้เกิดปัญหาว่ามติของฝ่ายผู้ฟ้องคดีจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลพลี

ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอทุเลาการบังคับการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะรับไว้พิจารณา และเป็นกรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า มูลเหตุเกิดจาก นายโอภาส วุฒิกิจ กับพวกรวม ๔ คน (ที่ถูกคือ ๕ คน) ร้องเรียนว่า นางนุกุล วงษ์รัตนะ ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดี ได้เป็นคู่สัญญาหรือกระทำการให้แก่เทศบาลจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญากับเทศบาลตำบลพลี ขอให้ดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีโดยให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๗๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๗๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗

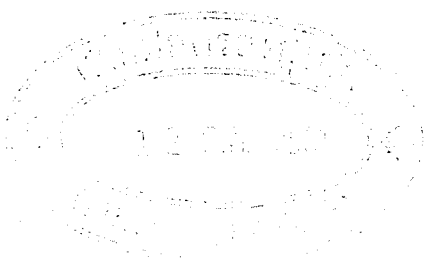


/พฤศจิกายน...

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีวัน เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเมื่อครบวาระดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีวัน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีวัน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขณะพิจารณาคดี ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีวัน โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และปรากฏว่าในช่วงระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีวัน วาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีวัน ได้นำรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี และคันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ไปซ่อมแซมที่ร้านช่างตี พลีวัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีวัน ได้ตกลงค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถกับผู้ฟ้องคดีว่าจะต้องขอค้ำชำระหนี้ค่าซ่อมรถไว้ก่อน เพื่อนำบิลเงินสดไปเบิกกับเทศบาลตำบลพลีวัน และหลังจากซ่อมรถเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีวันจึงนำบิลเงินสดค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ได้จากร้านของผู้ฟ้องคดี ไปทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน แล้วนำเอกสารเบิกจ่ายเงินพร้อมเงินสดมาจ่ายให้แก่นางนุกูล ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดี และให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงินซึ่งปรากฏในฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลพลีวันได้เบิกจ่ายค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ให้แก่ร้านของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๙๓๐ บาท และฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลพลีวันได้เบิกจ่ายค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ให้แก่ร้านของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลพลีวันได้เบิกจ่ายค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ให้แก่ร้านของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๒๐ บาท โดยทั้งสามฎีกามีภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามรับเงิน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เขียนรายการซ่อมรถจักรยานยนต์ ส่วนกระบวนการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลพลีวันตามบิลเงินสดที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออก ซึ่งภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการตามเอกสารใบเสนอราคา รวมทั้งใบสั่งจ้าง ใบส่งของ

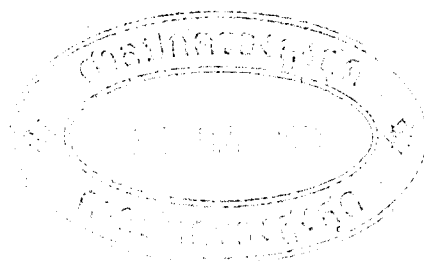
หนังสือส่งงานจ้าง และหน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน มีชื่อภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนามเป็นผู้รับจ้าง และผู้รับเงินในเอกสารดังกล่าว

ในการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและโต้แย้งว่า บิลเงินสด ตามเอกสารประกอบฎีกา เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดี ได้เป็นผู้ลงนามในช่องรับเงินจริง แต่ในทางปฏิบัติแล้วผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้รับเงินเอง แต่อย่างใด การเขียนบิลเงินสดจะเขียนตามที่ลูกจ้างได้บันทึกไว้ และบิลเงินสด ตามเอกสาร ประกอบฎีกา เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เขียนเฉพาะ รายการซ่อมและจำนวนเงินเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารประกอบฎีกา ทั้งสามฎีกาข้างต้น เทศบาลตำบลพลลิวเป็นผู้จัดทำและนำมาให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนาม ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในกรณีดังกล่าว และขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่กระทำการใดๆ ที่จะส่อไปในแนวทางแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการ ประกอบอาชีพโดยสุจริตในฐานะป่ดุษชนทั่วไป ที่พึงจะทำงานเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เท่านั้น ภรรยาของผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าในขณะที่เทศบาลตำบลพลลิวนำรถจักรยานยนต์ ไปซ่อมตนไม่ทราบ เพราะไม่ได้อยู่ที่ร้าน แต่ขายของชำอยู่ร้านข้างๆ ที่อยู่ในบริเวณ เดียวกัน และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการซ่อมรถจักรยานยนต์ ส่วนการลงนามในเอกสาร จัดจ้าง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลลิวแจ้งว่าจะนำเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์มาให้จึงได้ ลงนามในเอกสารดังกล่าว และไม่เคยนำเรื่องการรับเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์จากเทศบาล ตำบลพลลิวไปบอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีรับรู้แต่อย่างใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาจากการสอบสวน แล้วเห็นว่า นางสาวมนัสนันท์ หิรัญเจริญ พนักงานเก็บค่าขยะ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลลิว ผู้นำรถจักรยานยนต์ ค้นหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ไปซ่อมที่ร้านของผู้ฟ้องคดี และนายปรีชา บุญริน นายช่างโยธา ๔ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลลิว ผู้นำรถจักรยานยนต์ ค้นหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ไปซ่อมที่ร้านของผู้ฟ้องคดี ได้ให้ถ้อยคำตรงกันว่า วันที่นำรถจักรยานยนต์ไปซ่อม ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ที่ร้านด้วยทุกครั้ง และบิลเงินสดค่าซ่อม รถจักรยานยนต์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ออกให้ นางสาวมนัสนันท์ ซึ่งเป็นผู้นำเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และนำเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ไปจ่ายให้แก่ภรรยาของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำว่ ทุกครั้งที่นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไปให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนาม และนำเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ไปจ่ายผู้ฟ้องคดีก็อยู่ด้วยทุกครั้ง



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมรู้เห็นในสัญญาที่นางนกุล วงษ์รัตนะ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทำสัญญา (ใบสั่งจำลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) กับเทศบาลตำบลพลี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทำกับเทศบาลตำบลพลี ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี เพราะเหตุมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทำกับเทศบาลตำบลพลีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) ที่กำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนามในใบสั่งจำ เลขที่ ๑๒/๒๕๕๓ ช่อมรฎจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี (ตามเอกสารประกอบฎีกา เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) และผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรณีครบวาระในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยจะครบวาระในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเป็นผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ครบระยะเวลาห้าปีนับแต่พ้นจากตำแหน่งวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตำบลพลีรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเห็นได้ว่า ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลียังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ในสมัยปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน จึงแจ้งผลการสอบสวนและคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ปราบฏตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖



/สำหรับ...

สำหรับข้อโต้แย้งต่างๆ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ด้วย กับนางนุกุล วงษ์รัตนะ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลับ นารถจักรยานยนต์ไปซ่อม (นายปรีชา บุญริน และนางสาวมนัสนันท์ หิรัญเจริญ) และนำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ไปให้ลงนาม และจ่ายเงิน ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ ซึ่งเห็นได้ว่า ภรรยาของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงนามในเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและรับเงินค่าซ่อมรถจากเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โดยลำพัง ผู้ฟ้องคดี ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับย่อมที่จะทราบดีว่า สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการ ที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ห้ามปราม หรือแนะนำภรรยาของตน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่า การมีส่วนได้เสียทางอ้อม ในสัญญากับเทศบาลตำบลพลับ เกิดจากการกระทำที่ขาดเจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของภรรยาผู้ฟ้องคดี หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาลตำบลพลับ และนายกเทศมนตรีตำบลพลับ และนอกจากนี้รถจักรยานยนต์ ของเทศบาลตำบลพลับ คันหมายเลขทะเบียน กมษ ๘๐๘ จันทบุรี ด้านขวาของรถ มีสติ๊กเกอร์ตราประจำเทศบาลตำบลพลับติดอยู่ และรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ด้านหน้ารถจักรยานยนต์มีข้อความเขียนว่า ทต. พลับ ซึ่งขณะซ่อม รถจักรยานยนต์ จึงสามารถเห็นได้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลับ และ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลพลับต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเอกสารการจัดจ้างซ่อม รถจักรยานยนต์ผ่านปลัดเทศบาลตำบลพลับ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับอนุมัติ ให้จัดจ้างนั้น เป็นเพียงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดี เห็นว่าเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาลตำบลพลับ และนายกเทศมนตรีฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ในกรณีการมีส่วนได้เสียในครั้งนี้ด้วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าหลักการพิจารณาเรื่อง การมีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาล มุ่งเน้นที่ตัวสมาชิกสภาเทศบาล เป็นหลัก สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปโดยมิชอบ เสมือนหนึ่งว่าไม่เห็นด้วยกับประชาชนส่วนมากที่เลือกตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ามาเป็นตัวแทนของ ประชาชนนั้นเป็นคนละประเด็นกัน แม้ว่าประชาชนจะยอมรับและพอใจการทำงานในสมัย

/ที่ผ่านมา...

ที่ผ่านมา และเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตามที่กฎหมายบัญญัติและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นไปโดยชอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏโดยชัดแจ้งแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับคำฟ้อง และเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้อยู่ด้วยกับภรรยาของผู้ฟ้องคดีตามที่พยานของผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนไม่เป็นธรรม มีการโน้มเอียงรับฟังเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลีมากกว่า ส่วนกรณีการลงลายมือชื่อของภรรยาผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วยทุกครั้งที่ภรรยาลงลายมือชื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วยจริงหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลว่า ไม่มีข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใดที่จะยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาล

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายอนุชา มากวิสูตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๓ ได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอมรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ต่อมา ปลัดเทศบาลตำบลพลีบันทึกต่อท้ายหนังสือดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติตามคำขอดังกล่าว นายอนุชา จึงได้เสนอใบเสนอราคาร้านช่างตี พลั่ว ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เสนอค่าซ่อมและเปลี่ยนโช้สเตอร์ เปลี่ยนยางนอก ยางในล้อหลัง รวมเงินจำนวน ๙๓๐ บาท ในเอกสารใบเสนอราคาดังกล่าว นางนุกุล ลงชื่อในฐานะผู้เสนอราคา และลงชื่อเป็นผู้รับจ้างในใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต่อมานายอนุชา

/ได้นำ...

ได้นำรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปซ่อมที่ร้านช่างดี พลั่ว และเมื่อมีการซ่อมแล้วเสร็จ นายอนุชา จึงได้นำใบแจ้งการส่งมอบงานลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไปให้นางนุกุล วงษ์รัตนะ ลงชื่อในฐานะผู้รับจ้างแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ไปตรวจรับงาน และนายอนุชา ได้เสนอใบตรวจรับงานลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต่อนายกเทศมนตรีฯ ว่าได้ตรวจการจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีฯ จึงได้อนุมัติให้จ่ายเงินได้และได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพลั่ว เลขที่เช็ค ๐๐๒๕๘๘๕ จ่ายให้ร้านช่างดี พลั่ว และมีชื่อนางนุกุล เป็นผู้รับเงิน โดยเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกหลักฐานการรับเงินให้กับเทศบาลตำบลพลั่ว ซึ่งเป็นบิลเงินสด เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีรายการเป็นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ซึ่งเป็นค่าซ่อมโช้สเตอร์ (แท่) ๑ ชุด ราคา ๔๕๐ บาท และค่าเปลี่ยนยางนอกและยางในล้อหลัง ๑ คู่ ราคา ๔๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดียอมรับต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ตามบันทึกการสอบสวนลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงชื่อในช่องผู้รับเงินในบิลเงินสดฉบับดังกล่าวจริง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มั่นใจว่าจะเป็นผู้ลงรายละเอียดด้วยตนเองหรือไม่ และยังมีบิลเงินสดหลายฉบับที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เป็นผู้เขียนเองและนำไปให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนาม และยังมีรายการที่ร้านช่างดี พลั่ว ออกบิลเงินสดเป็นค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับเทศบาลตำบลพลั่ว ตามบิลเงินสด เล่มที่ ๔ เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท เป็นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ตามเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าลายมือชื่อในบิลเงินสดดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของนางนุกุล วงษ์รัตนะ ภรรยาของผู้ฟ้องคดี และตามบิลเงินสด เล่มที่ ๕ เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๔๒๐ บาท เป็นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงชื่อในช่องผู้รับเงินในบิลเงินสดดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มั่นใจว่าจะเป็นผู้ลงรายละเอียดด้วยตนเองหรือไม่ ดังนั้น จากหลักฐานการดำเนินการจัดจ้างที่นางนุกุล ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำการในฐานะผู้รับจ้าง และหลักฐานเป็นบิลเงินสดที่มีทั้งกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงชื่อในช่องผู้รับเงินในบิลเงินสด

/และมีบิล...

และมีบิลเงินสดที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เขียนรายการ แต่ให้ภรรยาลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ในเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว เทศบาลตำบลพลี๊วใช้เป็นหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เมื่อเทศบาลตำบลพลี๊วอนุมัติให้จ่ายค่าจ้างให้กับร้านช่างดี พลี๊ว ในฐานะผู้รับจ้างก็เป็น ช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี๊ว ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ ถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างกิจการด้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ตนเป็นเจ้าของกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลฯ ที่ตนดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จึงเป็นกรณีที่รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไป เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อมในสัญญาจ้างตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่นางนุกูล ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้ทำกับเทศบาลตำบลพลี๊ว การทำสัญญาจ้าง ดังกล่าวจึงเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี๊วตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก สภาเทศบาลตำบลพลี๊ว นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อันเป็นการทำสัญญา ที่ถือว่ามีส่วนได้เสียโดยอ้อมตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี๊ว ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี๊ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับที่ ๓ หรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวน และวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อมีกรณีผู้ฟ้องคดีถูกนายโอภาส วุฒิกิจ กับพวกรวม ๕ คน มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ กล่าวหาว่านางนุกูล วงษ์รัตนะ ซึ่งเป็นภรรยาของ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลพลี๊ว ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๗๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคำสั่ง จังหวัดจันทบุรี ที่ ๗๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการ และเมื่อมีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม

/ในสัญญา...

ในสัญญาที่นางนกุล ทำกับเทศบาลตำบลพลี อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทำให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงไม่สามารถสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้จนกว่าจะพ้น ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี คือ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งยังอยู่ในช่วงต้องห้ามดังกล่าวระหว่างที่ยังขาดคุณสมบัติ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีต่อไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับข้ออ้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อตกลงกรณีการเสนอราคา ระหว่างเทศบาลตำบลพลีกับภรรยาของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากการขาดเจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของภรรยาผู้ฟ้องคดี รดจักรยานยนต์ที่นำไปซ่อมมิได้มีตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของเทศบาลฯ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น เห็นว่า กิจกรรมซ่อมรถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๒๕ ปี ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ย่อมต้องระมัดระวังมิให้มีการกระทำใดๆ ที่ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าเป็นการต้องห้าม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้พักอาศัยอยู่ในสถานประกอบการ และยังคงอยู่ร่วมกับภรรยาตามปกติ อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้เขียนบิลเงินสด และลงชื่อในช่องผู้รับเงินตามบิลเงินสด เลขที่ ๑ เล่มที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และบิลเงินสด

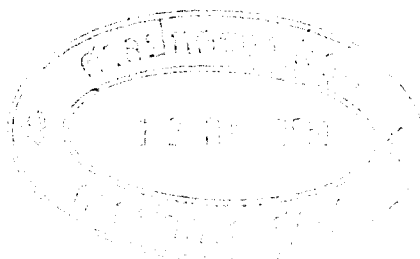
เล่มที่ ๕ เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จากพฤติการณ์โดยรวมดังกล่าว จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ถึงการเข้าทำสัญญาระหว่างเทศบาลตำบลพลีกับภรรยาของผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า กระบวนการในการจัดทำเอกสารและนำไปให้ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงชื่อเอกสารดังกล่าว จะต้องเสนอผ่านปลัดเทศบาลฯ จนได้รับอนุมัติ จากนายกเทศมนตรีฯ โดยมีข้อความระบุว่า ผู้เสนอราคาเป็นชื่อร้านของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย อีกทั้งผู้ฟ้องคดี ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลีว่าจะต้องค้างชำระค่าซ่อมรถไว้จนกว่าจะ ดำเนินการทางเอกสารแล้วเสร็จ เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แม้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่และนายกเทศมนตรีฯ จะรู้ถึงกิจการอันเป็นการต้องห้าม ของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ตาม ผู้ฟ้องคดียังยอมมีหน้าที่ที่จะไม่กระทำการอันต้องห้ามตาม มาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ ดังกล่าวได้ ข้ออ้างดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าการทำข้อตกลง กับภรรยาของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการรับจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องต่อเมื่อช่วงใกล้หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี นายกเทศมนตรีตำบลพลีได้มีการชักชวนผู้ฟ้องคดีไปร่วมทีมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวปฏิเสธ ภายหลังจากนั้นมีกลุ่มบุคคล (ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบชื่อ) นำกรณี ที่เทศบาลตำบลพลีมีการทำข้อตกลงกับภรรยาของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการรับจ้างซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ไปร้องเรียนที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีว่า กระทำการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ คณะกรรมการสอบสวนและการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ย่อมรับทราบระเบียบการกระทำการต้องห้ามเป็นอย่างดี จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะชักจูงผู้ฟ้องคดีให้กระทำใดๆ ที่ละเมิดข้อต้องห้ามดังกล่าวโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าต่ำ จึงไม่อาจเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีกระทำผิด

จนเกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำที่ขาดเจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของภรรยาผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลพลี๊ว ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพมาก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี๊ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลี๊วคันที่นำมาซ่อมแซมไม่มีตราเทศบาล สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ อันแสดงให้เห็นหรือทราบได้ว่าเป็นรถของเทศบาลตำบลพลี๊ว ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕ ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นรถของทางเทศบาลตำบลพลี๊ว สำหรับเอกสารฎีกาเบิกจ่าย รายละเอียดประกอบฎีกา ตลอดจนบิลเงินสด ใบส่งมอบงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลี๊วเป็นผู้จัดทำเองทั้งหมด และนำมาให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อที่บ้านในคราวเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามเอกสารรายงานบันทึกขอซื้อ/จ้าง แต่ละฉบับที่เทศบาลตำบลพลี๊วเป็นผู้จัดทำนั้น มีข้อความระบุให้ดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ร้านของผู้ฟ้องคดี (ร้านช่างตี) ซึ่งเอกสารฉบับนี้ต้องเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลพลี๊ว และได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลพลี๊ว ดังนั้น ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีย่อมทราบที่อยู่แล้วว่าร้านช่างตีคือร้านของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าเทศบาลได้นำรถจักรยานยนต์มาให้ร้านของผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมแต่อย่างใด หากทราบว่า เป็นรถจักรยานยนต์ของเทศบาล ผู้ฟ้องคดีคงปฏิเสธมิให้ภรรยาไปซ่อมแซม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลี๊วผู้ที่นำรถมาซ่อมว่าจะค้างชำระหนี้ค่าซ่อมรถไว้ก่อนและประเด็นที่ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกบิลเงินสดค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และอยู่ด้วยทุกครั้ง และไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ที่วินิจฉัยโดยมิได้พิจารณาจากเจตนาแห่งการกระทำดังกล่าวว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ แต่กลับพิจารณาเพียงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนที่รับฟังเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น โดยมิได้คำนึงถึงสภาพแห่งความเป็นจริง จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล



ตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน และพ้นจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน และพ้นจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนปรากฏว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลี คือ นางสาวมนัสนันท์ หิรัญเจริญ ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ ผู้นำรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ไปซ่อมที่ร้านช่างดี พลี และ นายปรีชา บุญริน ตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ ผู้นำรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ไปซ่อมที่ร้านช่างดี พลี ให้ถ้อยคำตรงกันว่า ในขณะที่นำรถไปซ่อมที่ร้านช่างดี พลี ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของร้านจะอยู่ที่ร้านด้วยทุกครั้ง และบิลเงินสดค่าซ่อมรถดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ออกให้ โดยนางสาวมนัสนันท์ซึ่งเป็นผู้นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและนำเงินค่าซ่อมรถไปจ่ายให้แก่ นางนุกุล วงษ์รัตนะ ภรรยาของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำ่ว่า ทุกครั้งที่นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไปให้นางนุกุลลงนาม และนำเงินค่าซ่อมรถไปจ่ายให้แก่ นางนุกุล ผู้ฟ้องคดีจะอยู่กับนางนุกุลด้วยทุกครั้ง และตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๒๗-๑๒๘/๒๕๕๒ ศาลปกครองสูงสุดได้ให้ความเห็นในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาของสมาชิกสภาเทศบาล สรุปได้ว่า ตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนได้เสียกับเทศบาลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นไปได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลหรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดข้อยกเว้น และมีได้กำหนดถึงมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการกระทำดังกล่าวกับเทศบาลที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้กระทำความผิดตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาล และเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่เทศบาลหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาล กรณีก็ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่สมาชิกผู้นั้นจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนั้น

การพิจารณาว่าผู้้นั้นกระทำผิดหรือไม่ จำต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นกรณีๆ ไป โดยพึงจะต้องพิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำเป็นหลัก ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ด้วยกับนางนกุล ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทุกครั้ง ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลี้นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมรถไปให้ลงนามและจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้ ดังนั้น จึงไม่อาจอ้างได้ว่า การมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลตำบลพลีครั้งนี้ เกิดจากการกระทำที่ขาดเจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของภรรยาของผู้ฟ้องคดี หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลพลี อีกทั้งรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลี คันหมายเลขทะเบียน กมษ ๘๐๘ จันทบุรี ด้านขวาของรถมีสติ๊กเกอร์ตราประจำเทศบาลตำบลพลีติดอยู่ และรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ด้านหน้ารถจักรยานยนต์มีข้อความเขียนว่า ทต. พลี ซึ่งในขณะที่ซ่อมรถสามารถเห็นได้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลี ประกอบกับข้อเท็จจริงจากการสอบสวนปรากฏว่า ในขณะที่นางสาวมนัสนันท์นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไปให้นางนกุลลงนาม และนำเงินค่าซ่อมรถไปจ่ายให้แก่นางนกุลซึ่งเป็นภรรยาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ด้วยกับนางนกุลด้วยทุกครั้ง เห็นได้ว่านางนกุลไม่ได้ลงนามในเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและรับเงินค่าซ่อมรถจากเจ้าหน้าที่เทศบาลโดยลำพัง และผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีย่อมทราบดีว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๘ ทวิ กำหนดว่า สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ห้ามปรามหรือแนะนำภรรยาของตน จึงเป็นการกระทำการต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๘ (๖) ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลียังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลพลีต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕



/แก้ไขเพิ่มเติม...

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเอกสารการจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ผ่านปลัดเทศบาลตำบลพลี เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลพลีอนุมัติให้จัดจ้างนั้นเป็นเพียงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลพลี ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในกรณีการมีส่วนได้เสียในครั้งนั้นด้วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากหลักการพิจารณาเรื่องการมีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาล มุ่งเน้นที่ตัวสมาชิกสภาเทศบาลเป็นหลัก ซึ่งตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๐๕/๒๕๔๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาลในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาล หรือที่เทศบาลกระทำนั้น มีความมุ่งหมายที่จะให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาประโยชน์ของเทศบาลเป็นสำคัญ โดยสมาชิกต้องไม่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งการพิจารณาว่าสมาชิกผู้ใดมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือไม่ นอกจากจะพิจารณาว่าในการปฏิบัติงานนั้น สมาชิกผู้นั้นได้รับประโยชน์โดยตรงหรือไม่ แล้วยังต้องพิจารณาว่าสมาชิกผู้นั้นมีความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในลักษณะที่จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อตนในทางอ้อม อันจะได้ชื่อว่ามีส่วนได้เสียในทางอ้อมหรือไม่ ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีอยู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร โดยเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ตัวแทน ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลที่มีการกระทำกับเทศบาล หรือความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ซึ่งสามารถครอบงำการจัดการบริษัทได้ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูต่อกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมรู้เห็นในสัญญาที่นางนกุลทำสัญญา (ใบสั่งจ่าย ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) กับเทศบาลตำบลพลี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่นางนกุลภรรยาของผู้ฟ้องคดีทำกับ

เทศบาลตำบลพลี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเป็นไปโดยมิชอบ เนื่องจากขัดแย้งกับประชาชนเสียงข้างมากที่ได้เลือกผู้ฟ้องคดีเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนั้น เห็นว่าแม้ประชาชนจะยอมรับและพอใจการทำงานในสมัยที่ผ่านมา และเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ฟ้องคดี ก็จำเป็นต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏโดยชัดแจ้งแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนครบวาระ ๔ ปี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี กรณีครบวาระ โดยกำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี รวม ๖ คน คือ (๑) นายผจญ ดาวไสว (๒) นายบัญชา เบ็ญจวรรณ (๓) นายโอภาส วุฒิกิจ (๔) นายสุพงษ์ ทนุพงษ์ (๕) ผู้ฟ้องคดี และ

(๖) นายพิพัฒน์ โพธิเขต และในเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี นายโอภาส วุฒิกิจ นายสุพงษ์ ทนุพงษ์ นายผจญ ดาวไสว และนายพิพัฒน์ โพธิเขต ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในคราวเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีรวม ๕ คน และมีนายกฤษฎา รัชญญสิทธิ ซึ่งเป็นผู้สมัครแต่ไม่ได้รับการรับเลือก ได้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางนุกุล วงษ์รัตนะ ภรรยาของผู้ฟ้องคดี ได้เป็นคู่สัญญาหรือกระทำการให้แก่เทศบาลตำบลพลี โดยมีเหตุสืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีได้นำรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี และหมายเลขทะเบียน กมษ ๘๐๘ จันทบุรี ไปซ่อมแซมที่ร้านช่างดี พลี ซึ่งเป็นร้านที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน มีภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา ใบสั่งจ้าง ใบส่งของ หนังสือส่งงานจ้าง บิลเงินสด และเป็นผู้ลงนามรับเงินในฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๙๓๐ บาท ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท และฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญากับเทศบาลตำบลพลี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีร้องเรียนกล่าวหาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีกระทำการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้สอบสวนผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๗๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีร้องเรียนกล่าวหาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีกระทำการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหลังจากนั้นมีการแก้ไขคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากนายประจักษ์ สีนเมือง ประธานกรรมการสอบสวนฯ โอนย้ายไปรับราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับได้แต่งตั้งให้นายบุญธรรม เทพพิชัย เป็นประธานแทน หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๘๔๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งข้อกล่าวหาและเชิญผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อเท็จจริงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน กรณีนางนุกุลภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้เป็น

/คู่สัญญา...

คู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีตามใบสั่งจำคุกชอมแซมรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ พร้อมแนบรายละเอียดเอกสารประกอบจำนวน ๔๓ ฉบับ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวน รวม ๓ ครั้ง ตามบันทึกการสอบสวน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้แย้งข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการว่า บิลเงินสด เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวนเงิน ๙๓๐ บาท เป็นค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ ตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในช่องผู้รับเงิน บิลเงินสด เล่มที่ ๔ เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท เป็นค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ ตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนามในช่องผู้รับเงินหลังจากซ่อมรถจักรยานยนต์ คันดังกล่าวเสร็จแล้ว และบิลเงินสด เล่มที่ ๕ เลขที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒๐ บาท เป็นค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ ตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีลงนามในช่องผู้รับเงินจริง แต่ไม่ทราบรายละเอียดพร้อมมอบสำเนาภาพถ่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ ฉบับ ให้คณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมรู้เห็นในสัญญาที่นางนุกูล วงษ์รัตน์ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทำสัญญากับเทศบาลตำบลพลี (ใบสั่งจำคุก ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีทำกับเทศบาลตำบลพลี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) เพราะเหตุมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลี ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการสอบสวน จึงได้มีหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งผลการสอบสวนและคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

/และที่แก้ไข...

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลีตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลียังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการทำข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลพลีกับภรรยาของผู้ฟ้องคดีเมื่อช่วงใกล้หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ซึ่งเป็นการกระทำที่ขาดเจตนาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของภรรยาผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ประกอบอาชีพดังกล่าวมากกว่า ๒๕ ปี รถจักรยานยนต์ที่นำมาซ่อมไม่มีตราของเทศบาล คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ให้ความเป็นธรรม และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเข้ามาอีกสมัยหนึ่งแสดงว่าประชาชนยอมรับและพอใจการทำงานในสมัยที่ผ่านมา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้วางตัวเป็นกลาง จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาแตกต่างกัน จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามอุทธรณ์หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๘ ทวิ บัญญัติว่า สมาชิกสภาเทศบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ ... (๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อมีข้อสงสัย

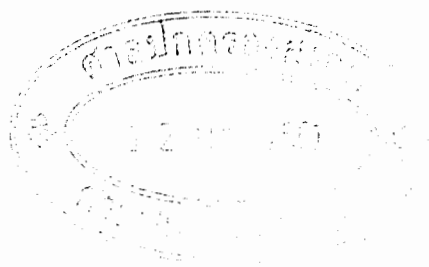


/เกี่ยวกับ...

เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด มาตรา ๑๕ วรรคสอง บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด จันทบุรี ครบตามวาระ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีอีกครั้งและได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลี วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีได้นำรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี และหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ไปซ่อมแซมที่ร้านช่างดี พลี ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน โดยตกลงกันว่าหลังซ่อมรถเสร็จ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลีจะนำบิลเงินสดค่าซ่อมแซมรถที่ได้จากร้านช่างดี พลี ไปทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน แล้วนำเอกสารเบิกจ่ายเงินพร้อมเงินสดมาจ่ายให้แก่ภรรยาของผู้ฟ้องคดี โดยให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๗/๒๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่าภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้เข้าเป็นคู่สัญญาหรือเข้ากระทำการให้แก่เทศบาลตำบลพลี โดยภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา ใบสั่งจ้าง ใบส่งของ หนังสือส่งงานจ้าง บิลเงินสด และเป็นผู้ลงนามรับเงินในฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นเงิน ๙๓๐ บาท ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๗๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท และฎีกาเบิกจ่ายเงิน เลขที่ ๔๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๒๐ บาท ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๘๔๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งข้อกล่าวหาและให้ผู้ฟ้องคดี

/ไปให้ข้อเท็จจริง...

ไปให้ข้อเท็จจริงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน และประธานกรรมการสอบสวนได้มีหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๙๓๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๓๗.๔/๙๓๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เชิญผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อเท็จจริง ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ตามข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลี ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลีตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลพลี เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดียังต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลียังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลดังกล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งประสงค์ห้ามมิให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีประโยชน์ได้เสียกับเทศบาลในขณะดำรงตำแหน่งเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทำหน้าที่บริการสาธารณะตามกฎหมายโดยปราศจากกรณีผลประโยชน์ของเทศบาลกับผลประโยชน์ของสมาชิกสภาเทศบาลที่อาจทับซ้อนกัน จึงบัญญัติห้ามมิให้สมาชิกเข้ามามีส่วนได้เสียกับเทศบาลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการได้ประโยชน์จากการเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาลหรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดข้อยกเว้นและมิได้กำหนดถึงมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนได้เสียในการกระทำความดังกล่าวกับเทศบาลที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้กระทำความดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล หรือเข้าทำสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดกับเทศบาล และเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาล กรณีก็ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่



/สมาชิก...

สมาชิกผู้นั้นจะต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร จนได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่ากรณียกรรยาของผู้ฟ้องคดีได้เข้าเป็นคู่สัญญาหรือเข้ากระทำการให้แก่เทศบาลตำบลพลี โดยกรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา ใบสั่งจ้าง ใบส่งของ หนังสือส่งงานจ้าง บิลเงินสด และเป็นผู้ลงนามรับเงินในฎีกาเบิกจ่ายเงินซึ่งมีเทศบาลตำบลพลีเป็นคู่สัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบกรณียกรรยาดังกล่าว และก่อนนิติสัมพันธ์กับเทศบาลตำบลพลีโดยกรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้ากระทำการเป็นคู่สัญญาหรือเข้ากระทำการให้แก่เทศบาลตำบลพลี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลี ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลีในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลีตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่กรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลพลีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเนื่องจากมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลพลียังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันจึงชอบแล้ว

สำหรับข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลพลีมีการทำข้อตกลงกับกรรยาของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการรับจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลีคันที่นำมาซ่อมแซมไม่มีตราเทศบาล สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ อันแสดงให้เห็นหรือทราบได้ว่าเป็นรถของเทศบาลตำบลพลี ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นรถของทางเทศบาลตำบลพลี เห็นว่า นางสาวมนัสนันท์ หิรัญเจริญ พนักงานเก็บค่าขยะ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลี ผู้นำรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมข ๘๐๘ จันทบุรี ไปซ่อมที่ร้านของผู้ฟ้องคดี และนายปรีชา บุญริน นายช่างโยธา ๔ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลี ผู้นำรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ไปซ่อมที่ร้านของผู้ฟ้องคดี ได้ให้ถ้อยคำตรงกันว่า วันที่นำรถจักรยานยนต์ไปซ่อม ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ที่ร้านด้วยทุกครั้ง และผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ออกบิลเงินสดค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ให้นางสาวมนัสนันท์ ซึ่งเป็น

ผู้นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและนำเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ไปจ่ายให้แก่ภรรยาของผู้ฟ้องคดี โดยทุกครั้งที่นำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไปให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนาม และนำเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ไปจ่าย ผู้ฟ้องคดีก็อยู่กับภรรยาด้วยทุกครั้ง อีกทั้งรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลี๊ว ค้นหมายเลขทะเบียน กมษ ๘๐๘ จันทบุรี ด้านขวาของรถมีสติ๊กเกอร์ตราประจำเทศบาลตำบลพลี๊วติดอยู่ และรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กมพ ๙๔๑ จันทบุรี ด้านหน้ารถจักรยานยนต์มีข้อความเขียนว่า ทต. พลี๊ว ซึ่งขณะซ่อมรถจักรยานยนต์ ย่อมสามารถเห็นได้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลพลี๊ว ข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นายมนูญ ปุญญกริยากร

ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวนและ

ตุลาการหัวหน้าคณะ

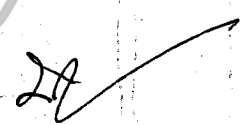
นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



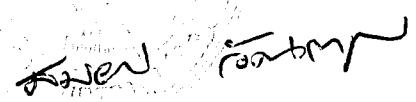
นายประวิตร บุญเทียม

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



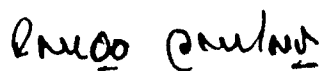
นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวุฒิชัย ไทยเจริญ